

○ ○ ○ ○

1

. 1

1. 업무개요

광주광역시도시공사 소속 직원(계약직 포함)들은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하며, 「직제규정」, 「사무관리규정」에 따라 소관사무 및 분장된 업무를 수행하고 있으며,

직무이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하여서는 아니되나 다른 직무를 겸하고자 하는 경우 사장의 허가를 받아야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규정」 제6조(성실의무)에 따라 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 제7조(근무기강확립)에 따라 직원은 법령 및 직무상의 명령을 준수하여 근무기강을 확립하고 질서를 존중하여야 하고, 시간을 엄수하는 등 공직자행동률을 준수하여야 하며,

제11조(겸직금지)에 따라 직무이외의 '영리를 목적으로 하는 업무¹⁾'에 종사하여서는 안되고 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 사장의 허가를 받아야 할 뿐만 아니라 「광주광역시 도시공사 설치 조례」 제20조(임·직원의 겸업금지)에 따라 공사의 직원은 그 직무이외의 영리를 목적으로 하는 업

1) 지방공기업법 제61조 및 같은 법 시행령 제57조의2에 따라 해당 업무에 종사함으로써 직무에 부당한 영향을 끼치거나 직무능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 업무 등으로 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무

무에 종사하지 못하며, 사장의 허가없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

따라서 직무이외의 외부강의등에 해당하지 않는 원고집필에 따른 영리 행위 시 계속적 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무가 아니라 하더라도 소속직원으로서의 성실의무 등 준수를 위한 소정 근로시간과 영리행위 기간은 명백하게 구분되어야 하므로

「취업규칙」 등에 따라 복무 또는 소관 업무에 영향을 미치지 않는지 여부를 판단받아 사장의 허가를 받아 행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○○연구소 전문계약직 △△△는 <표>와 같이 원고집필에 따른 대가를 수령하면서 「취업규정」 제14조에 따른 소정근무 시간과 영리행위에 소요되는 시간의 명백한 구분이 없어 영리활동 기간 동안 소속 기관의 근로시간에 사적영리 활동 우려가 있음에도 겸직허가 대상 여부의 문의, 검토 또는 허가신청 절차없이 직무이외에 원고를 집필하고 그 대가를 수령하였다.

<표> ○○○○연구서 연구원 원고집필 현황

성명	형태	제공기관	활동기간	내용	금액	비고
△△△ 연구원	원고집필		2024.9.2. ~ 9.27.		1,920,000원	

“ ”

광주광역시도시공사장(○○○○연구소)는

앞으로 유사사례가 재발되지 않도록 관리감독에 철저히 하시기 바라며,
(행정상 주의)

광주광역시도시공사장(※※팀)은

관련 제규정에 따라 영리업무 및 겸직 허가 대상, 기준, 조건, 검토
절차 등에 대한 지침 등 방안을 마련하여 임직원이 관련 사항을 쉽게 인
지할 수 있도록 조치하시고, (통 보)

아래 관련자에게 주의요구 하시기 바랍니다.

[관련자]

○○○○연구소

전문 계약직

△△△ (주 의)